

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6682/2531

จ.ส.ต. มณฑล เหลือง อุทัย
นาง วัน ดี เหลือง อุทัยหรือ ปานปุ่น
ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1516

จำเลยด่าว่าโจทก์ไปโดยโทสะจริต เนื่องจากถูกบีบคั้นอย่างรุนแรง ซึ่งโจทก์เป็นผู้ก่อ และมุ่งด่าว่าโจทก์เป็นส่วนตัวและเฉพาะตัวมิใช่เป็นการด่าประจาน ทั้งเป็นกรณีโจทก์จำเลยทะเลาะโต้เถียงด่าว่ากันมิใช่เกิดจากความประพฤติเป็นปกติวิสัยของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติชั่วอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ คำด่าที่ว่า "ไอ้หน้าเลียหีเมีย" เป็นเพียงคำหยาบคายเท่านั้นมิใช่ถ้อยคำหมิ่นประมาท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งเป็นสามีต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและเพื่อร่วมงาน เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน จำเลยให้การว่าไม่เคยหมิ่นประมาทโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2526 อันเป็นวันรับเงินเดือน จำเลยมาดักกรอโจทก์ที่กองตรวจคนเข้าเมืองแล้วด่าโจทก์ และด่าพาดพิงไปถึงบิดามารดาโจทก์ว่า"อ้ายแก่ อีแก่ เมื่อไหร่ โคตรพ่อโคตรแม่มึงจะตาย

เสียที" และในวันเดียวกันนั้น จำเลยยังด่าโจทก์อีกว่า "อ้ายลูกชิงหมาเกิดลูกโคตรพ่อโคตรแม่มีง พ่อแม่มีงแก่จะตายอยู่แล้ว" และนายดาบตำรวจประสิทธิ์ ไทรารอด ได้ยินได้ฟังจำเลยด่านั้น ศาลฎีกาได้ตรวจคำเบิกความของนายดาบตำรวจประสิทธิ์ แล้ว นายดาบตำรวจประสิทธิ์เบิกความว่า เห็นโจทก์ส่งเงินให้จำเลย จำนวน 2,000 บาท แล้วเห็นจำเลยกับโจทก์พูดกันในลักษณะถกเถียงกันได้ยินจำเลยด่าโจทก์ว่า "อ้ายลูกชิงหมาเกิด ลูกโคตรพ่อโคตรแม่มีง" และจำเลยพูดพาดพิงไปถึงบิดามารดาโจทก์ว่า "พ่อแม่มีงแก่จะตายอยู่แล้ว" เห็นว่านายดาบตำรวจประสิทธิ์เป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้อง กับโจทก์จำเลย จึงไม่มีเหตุที่จะต้องสนใจจดจำถ้อยคำที่จำเลยด่าโจทก์ถือได้ว่าคำเบิกความของนายดาบตำรวจประสิทธิ์นั้นแม้จะแตกต่างไปจากคำเบิกความของโจทก์บ้างก็เป็นเพียงพลความ ไม่เป็นพิรุธถึงกับทำให้ไม่อาจรับฟังคำเบิกความของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2526 จำเลยด่าโจทก์และพาดพิงไปถึงบิดามารดาโจทก์ตามที่โจทก์เบิกความจริง ปัญหาต่อไปมีว่าที่จำเลยด่าโจทก์และพาดพิงไปถึงบิดามารดาโจทก์ดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าจำเลยได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยเป็นภริยาโจทก์มานานมีบุตรด้วยกัน 2 คน ขณะเกิดเหตุโจทก์แยกกันอยู่ กับจำเลยโดยให้จำเลยเลี้ยงดูบุตรทั้งสองมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และโจทก์เคยทำบันทึกไว้ต่อพันตำรวจโทจิรพันธ์ผู้บังคับบัญชาโจทก์ว่าจะส่งเสียเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูจำเลยและบุตรรวม 2,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข.1 แต่โจทก์ก็มีได้ปฏิบัติตามบันทึกโดยส่งเสียเงินให้แก่จำเลยเพียงตอนแรก ๆ แล้วไม่ส่งเสียอีกเลย ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยมีรายได้จากทางอื่นใดอีก และในวันที่ 30 มิถุนายน 2526 นั้น เป็นวันที่โจทก์รับเงินเดือน ศาลฎีกาพิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ดังกล่าวประกอบกับถ้อยคำที่จำเลยด่าว่าโจทก์แล้ว เห็นว่า เหตุที่จำเลยไปหาโจทก์ที่ทำงานของโจทก์ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูที่โจทก์ผิดนัดไม่จ่ายให้จำเลยโดยโจทก์ทอดทิ้งปล่อยให้จำเลยอุปการะเลี้ยงดูบุตรถึง 2 คน จำเลยไม่มีรายได้จากทางอื่นมาจุนเจือ ย่อมทำให้จำเลยตกอยู่ในฐานะเดือดร้อนทั้งน่าเชื่อ

ว่าโจทก์จะต้องปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันต่อจำเลยอันเป็นต้นเหตุให้จำเลย
ด่าว่าโจทก์ไปโดยโทสะจริต เนื่องจากถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงและมุ่งด่าว่าโจทก์เป็น
ส่วนตัวและเฉพาะตัว มิใช่เป็นการด่าประจานดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่นายดาบตำรวจ
ประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก็ยังได้ยื่นข้อความแตกต่างออกไป และน่าเชื่อว่า
เป็นกรณีโจทก์จำเลยทะเลาะโต้เถียงต่อกัน มิใช่เกิดจากความประพฤติน่าเกลียด
วิสัยของจำเลย จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติน่าเกลียด อันจะเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่า
ได้ ที่โจทก์ฎีกาอีกว่า ในวันเดียวกันนั้นจำเลยได้ถลกกระโปรงและด่าโจทก์ว่า "ไอ
หน้าเลี้ยยี่เมีย" นั้น โจทก์และนายดาบตำรวจประสิทธิ์พยายามเบิกความตรงกัน จึง
ฟังได้ว่าจำเลยได้ด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวจริง แต่ศาลฎีกาเห็นว่าถ้อยคำดังกล่าว
มิใช่ถ้อยคำหมิ่นประมาทโจทก์ เป็นเพียงคำหยาบคายเท่านั้น ทั้งปรากฏว่าจำเลย
กล่าวด้วยความโมโห ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนื่องจากจำเลยได้รับความบีบคั้นทางด้าน
จิตใจซึ่งโจทก์เป็นผู้ก่อขึ้น โดยทอดทิ้งจำเลยปล่อยให้จำเลยเลี้ยงดูบุตรเล็ก ๆ ถึง 2
คน ไม่ยอมให้จำเลยและบุตรร่วมอยู่อาศัยในบ้านโจทก์ไม่ยอมร่วมหลับนอนกับ
จำเลยเป็นเวลากว่า 3 ปี เป็นที่น่าเห็นใจจำเลยหาใช่จำเลยประพฤติน่าเกลียดเป็นปกติ
นิสัยไม่ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยประพฤติน่าเกลียดและหมิ่นประมาทโจทก์ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(2)(3) ส่วนที่โจทก์ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2526 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา จำเลยด่าโจทก์ต่อหน้าพันตำรวจ
โทจิรพันธ์ผู้บังคับบัญชาและต่อหน้าเพื่อนร่วมงานโจทก์ว่า "โจทก์หลอกหลวงเอาเงิน
ทองของจำเลยจนหมดตัวแล้วเจดหัวจำเลยออกจากบ้าน หลอกว่าเอาเงินมาวิ่งเต้น
ให้ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกองตรวจคนเข้าเมือง" นั้น เห็นว่า พันตำรวจโทจิรพันธ์พยายาม
โจทก์เบิกความว่าจำเลยมาหาพยานครั้งแรกกล่าวหาว่าโจทก์ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูพยาน
ได้เรียกโจทก์มา พยานถามจำเลยว่ามีเรื่องอะไรกัน จำเลยว่าโจทก์ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดู
จำเลย พยานถามโจทก์ว่าทำไมไม่อยู่กับจำเลยโจทก์ว่าโจทก์อยู่ด้วยไม่ได้ จำเลย
รุนแรงต่อโจทก์ทั้งคำพูดและแสดงกิริยาต่าง ๆ พยานถามโจทก์ว่าจำเลยพูดว่า

อย่างไร โจทก์ว่าจำเลยกล่าวหาโจทก์ว่าได้เสียเงินทองแก่โจทก์ไปมาก เช่นในการได้รับการแต่งตั้งมาประจำอยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมือง จำเลยได้จ่ายเงินให้โจทก์ไปให้ผู้ใหญ่ พยานถามจำเลยว่าเป็นจริงไหมเรื่องนี้จำเลยบอกว่าเป็นเรื่องจริง จำเลยบอกว่าเมื่อได้กับโจทก์ต้องขายบ้านให้โจทก์ไปวิ่งเต้นหมดบ้านไปหลังหนึ่ง และพยานเบิกความอีกว่าจำเลยจะขึ้นไปพูดอะอะโวยวายที่ที่ทำงานกองตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ พยานไม่เห็น ตามคำเบิกความของพันตำรวจโทจิรพันธ์พยานโจทก์เป็นเรื่องจำเลยไปขอความเป็นธรรมจากพันตำรวจโทจิรพันธ์คำพูดที่ว่าจำเลยขายบ้านให้โจทก์วิ่งเต้นผู้ใหญ่ว่าไปประจำอยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมือง โจทก์เป็นคนพูดเองโดยตอบคำถามของพันตำรวจโทจิรพันธ์ จำเลยมิได้ด่าและมีได้เป็นผู้เอะอะโวยวายด่าโจทก์เพื่อให้โจทก์เสียหายดังโจทก์ฟ้องแต่อย่างใด ทั้งปรากฏว่าจำเลยก็ได้ขายที่ดินและบ้านไปจริง และโจทก์ก็ได้มาประจำอยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมืองจริง การกระทำของจำเลยยังไม่เป็นการประพฤติดังที่โจทก์ฎีกา ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าขาดจากจำเลยได้ แม้โจทก์จะไม่ประสงค์อยู่กินเป็นสามีภรรยากับจำเลยอีกต่อไปก็ตามศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น